

사례 1-3. 신발도매업자의 해지위약금 관련 분쟁의 건

1. 사건개요

가. 당사자 현황

- 신청인은 피신청인이 제시한 가맹계약서를 계약의 내용으로 할 것을 제안받은 자이고, 피신청인은 여성용신발 도매업 등을 주로 영위하는 자로서 가맹계약의 상대방에게 가맹약관을 계약의 내용으로 할 것을 제안하는 자이다.

나. 분쟁의 경위

- 신청인은 피신청인과 ‘○○양산점’에 대한 가맹계약(이하 ‘이 사건 가맹계약’이라 한다)을 체결하였으나 가맹점포의 확보가 어렵게 되자 가맹계약을 해지하였고, 이에 피신청인이 이 사건 가맹계약서 제4조 제2항에 근거하여 위약금으로 가맹비의 50%를 공제하자 신청인이 이는 부당하게 과중한 손해배상액의 예정이라고 주장하여 이 사건 분쟁이 발생하였다.

다. 조정대상의 적격성

- 이 사건 ‘가맹계약서’는 피신청인이 다수의 상대방과 계약을 체결하기 위해 일정한 형식에 의하여 미리 마련한 계약의 내용이 되는 것으로 약관규제법 제2조 제1호의 약관에 해당한다.
- 공정거래위원회는 사건번호 2004약제2214(시정권고 제2004-081호)¹⁾에서 가맹계약의 해지로 인한 위약금 조항의 불공정성에 대하여 약관규제법 제17조에 위반된다고 심결하였고, 이 사건 가맹계약서 해당 약관은 위 공정거래위원회가 심결한 약관과 법률상 쟁점이 공통되는 약관에 해당하므로 조정대상이 된다.

1) (주)리치빔의“가맹계약서”상 불공정약관조항에 대한 건

2. 분쟁의 쟁점

가. 분쟁사실

- 신청인과 피신청인은 2011.6.24. 이 사건 가맹계약을 체결하였고, 신청인은 피신청인에게 가맹비 및 보증금 명목으로 31,000,000원(가맹비 11,000,000원, 보증금 20,000,000원)을 지급하였다.
- 이후 신청인은 가맹점포 부지의 확보가 어렵게 되자²⁾ 2012년 2월경 이 사건 가맹계약을 해지하였다.
- 이에 피신청인은 이 사건 가맹계약서 제4조 제2항³⁾에 근거하여 기 납입한 31,000,000원에서 해지로 인한 위약금 5,500,000원(가맹비의 50%)을 공제한 25,500,000원을 신청인에게 반환하였다.

나. 양 당사자 주장

1) 신청인 주장

- 가맹계약 해지에 대한 위약금으로 가맹비의 50%를 규정한 이 사건 위약금조항은 과중한 손해배상액의 예정으로 불공정한 약관에 해당한다.

2) 피신청인 주장

- 신청인이 가맹계약 이후 가맹점포의 미확보를 이유로 오랫동안 영업을 하지 않아 피신청인에게 해당 가맹점에 대한 영업이익이 전혀 발생하지 않았고, 오히려 신청인과의 가맹계약으로 인해 양산지역의 다른 가맹점 희망자들과 가맹계약을 체결하지 못하는 등 많은 피해가 발생하였으므로 이 사건 위약금조항은 과중한 손해배상액 예정 조항이 아니다.⁴⁾

2) 양 당사자의 구두진술에 의하면 최초 가맹계약당시 피신청인이 승인한 장소에서 신청인이 임대차계약을 체결하려 하였으나 다른 사람이 먼저 임대차 계약을 체결한 관계로 다른 장소를 알아보게 되었고, 이러한 과정에서 적당한 점포를 찾지 못하다가 계약해지에 이르게 되었다고 한다.

3) 제4조(가맹금 등 금전의 반환조건에 관한 사항)

② “을”이 “갑”에게 금전을 지급하거나, “갑”과 가맹계약을 체결 한 후(둘 중 빠른 시점) 일방적인 변심에 의하여 가맹점 개점 전 해약을 하고자 하는 경우 “을”이 “갑”에 지급한 금액 중 반환하여야 할 금액에 대해서는 다음의 위약금 규정에 따라 상계처리 후 반환된다.

해약요청일자	위약금
계약 체결 또는 금전 지급 후 24시간 이내	예치가맹비의 10%
계약 체결 또는 금전 지급 후 24시간 이후 또는 10일 이내	예치가맹비의 30%
계약 체결 후 10일 이후 가맹점 오픈 이전	예치가맹비의 50%

3. 조정 결과

이 사건 사실확인 과정에서 담당 조사관의 권고로 분쟁당사자간에 “피신청인은 신청인으로부터 공제한 위약금 5,500,000원 중 1,000,000원을 신청인에게 반환한다.”라는 내용의 합의가 이루어져 조정이 성립되었다.

4) 다만, 피신청인은 2012. 6. 13. 이후 이 사건 위약금 조항을 아래와 같이 수정하여 사용하고 있다.

제15조(가맹계약 위반으로 인한 손해배상 등에 관한 사항)

② “을”은 “갑”의 귀책사유가 없음에도 계약체결 후 영업개시 전 변심에 의해 계약을 해지하거나, 계약 기간 중 “을”이 일방적으로 영업을 중단하거나 “갑”의 동의 없이 영업을 양도한 경우 “을”은 “갑”에게 위약별로 500만원을 지급한다.